

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087354-66.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: TATIANE CHAGAS LEMOS

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: XS3 SEGUROS S.A.

MEDIDA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL FINANCIADO MAS NÃO VENDIDO PELA CEF. VÍCIOS DO IMÓVEL. INVEROSSIMILHANÇA DE VÍCIOS OCULTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 3 dos autos nº 50584876320244025101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5087354-66.2024.4.02.5101

510014868716 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087354-66.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: TATIANE CHAGAS LEMOS

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: XS3 SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, interposta pela parte autora, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência e evidência para que as rés paguem os prejuízos por danos morais e materiais.

Segue a decisão:

Ev. 88. A autora inova apresentando pedido de tutela de evidência, com alteração dos pedidos expressamente formulados na petição inicial, em ação já contestada pela CEF.

Ante o rito célere e simplificado dos JEFs, rejeito as inovações dos pedidos formulados na petição atual, eis que seu recebimento como emenda à inicial inauguraria uma fase de desvio do rito padrão, incompatível com a sistemática simplificada dos JEFs.

Eventuais diferenças monetárias dos pedidos poderão ser formuladas em outra demanda, não cabendo emendar após a contestação.

Analiso o pedido de tutela de evidência.

Para ser deferido tal pedido, o direito deve ser evidente, o que não é o caso dos autos.

Existe um debate a ser esgotado no presente caso, demandando análise das provas e dos argumentos de defesa dos réus.

Ainda não existe absolutamente nenhuma convicção deste juízo pela verossimilhança das alegações da parte autora, ainda para a concessão da excepcional medida da tutela provisória de evidência.

A própria leitura do artigo 331, CPC, afasta desta demanda a possibilidade de sua aplicação.

Tipicamente uma demanda de cobertura de seguro rejeitada não é uma demanda que se resolve apenas documentalmente, como elenca o art. 311, I, CPC, tampouco sem a oitiva prévia dos réus, que podem agregar seus laudos e avaliações técnicas.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência.

Ante as alegações e elementos anexados no Evento 88, a fim de garantir o contraditório, intem-se os Réus para manifestação e eventual juntada de novas provas, no prazo de 10 dias úteis.

Havendo juntada de provas, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 5 dias úteis.

Não havendo juntada de provas, venham os autos conclusos para análise do pedido de prova pericial de engenharia (Ev. 77)

P.I.

Contrarrazões no evento 111.

VOTO

O processo se encontra em fase de apreciação de provas pelo juízo de origem, e já foram apresentadas as contestações.

Como trata a pretensão de imóvel financiado, cujas condições de habitação alegadamente não condizem com a negociação, a apreciação de provas é necessária antes de qualquer decisão que antecipe a satisfação da pretensão.

Note-se que o financiamento foi firmado em 13-6-2024, e o processo principal distribuído em 6-8-2024. Isso está a indicar que não se trata de vício oculto, dado o pouco tempo decorrido desde a contratação do financiamento. Por isso, há necessidade de análise de provas após o exercício do contraditório, evitando-se decisão de difícil reversão.

Além disso, a venda do imóvel foi realizada por José Ricardo Porto Silva, e não pela CEF, o que põe em dúvida a legitimidade passiva desta e indica em tese não haver evidência do direito à indenização em relação à ré.

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, com manutenção da decisão de evento 3 dos autos nº 50584876320244025101, ressalvada a possibilidade de revogação pelo Juízo singular caso alteradas as circunstâncias que ensejaram o deferimento da tutela provisória. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.